

Extracto formativo de contexto

Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común

Material de apoyo para la sesión 3

Uso del documento

Este documento se prepara como contexto para una práctica con Codex.

No sustituye a la consulta de la norma oficial ni a la revisión jurídica de una persona competente. Para cualquier uso real debe consultarse el texto oficial y actualizado en el Boletín Oficial del Estado.

Fuente oficial de referencia:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- BOE-A-2015-10565.
- Texto consolidado disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>
- En la consulta realizada para preparar este material, el BOE indicaba última actualización publicada el 06/11/2024.

Regla de trabajo para Codex

Cuando se use este PDF como contexto, Codex debe:

- usar solo la información contenida en este documento;
- no inventar artículos, plazos, jurisprudencia ni órganos;
- diferenciar entre resumen orientativo y cita normativa;
- marcar como “pendiente de verificación jurídica” cualquier duda;
- recomendar la consulta del BOE para uso real.

Materias seleccionadas

Este extracto se centra en cuestiones útiles para documentos administrativos sencillos:

- derechos de las personas interesadas;
- obligación de resolver;

- motivacion de actos administrativos;
- notificacion;
- subsanacion de solicitudes;
- tramite de audiencia;
- contenido de la resolucion;
- recursos administrativos.

Artículo 13. Derechos de las personas

La Ley 39/2015 reconoce derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas. Entre ellos, se incluye el derecho a comunicarse por medios electronicos, a ser asistidas en el uso de medios electronicos, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio correspondiente, a acceder a informacion publica, archivos y registros en los terminos previstos en la normativa, y a exigir responsabilidades cuando proceda.

Para una practica de redaccion administrativa, esto implica que un informe no debe tratar a la ciudadanía como mera destinataria pasiva, sino como titular de derechos.

Artículo 21. Obligacion de resolver

La Administracion esta obligada a dictar resolucion expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciacion.

En un informe interno, si se habla de expedientes, solicitudes o reclamaciones, debe tenerse presente la necesidad de identificar el estado de tramitacion y evitar expresiones que sugieran cierre del asunto si no consta resolucion.

Artículo 35. Motivacion

Determinados actos administrativos deben ser motivados. Entre otros, aquellos que limiten derechos subjetivos o intereses legitimos, los que resuelvan recursos administrativos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes y los que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales.

En una propuesta o informe, la motivacion exige explicar razones, hechos relevantes y fundamento de la decision. No basta con una conclusion generica.

Artículos 40 a 44. Notificacion

La notificacion es una garantia esencial para que la persona interesada conozca el contenido del acto administrativo. La notificacion debe practicarse conforme a las reglas legales aplicables y debe permitir conocer el texto del acto y los recursos que procedan, cuando corresponda.

En documentos de trabajo, no debe afirmarse que una persona esta correctamente notificada si no consta la practica de la notificacion conforme al procedimiento aplicable.

Artículo 68. Subsancion y mejora de la solicitud

Cuando una solicitud no reuna los requisitos exigidos, se debe requerir a la persona interesada para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en los terminos previstos por la ley.

En una comunicacion administrativa, conviene indicar de forma clara que debe corregirse, que documento falta y que consecuencia puede tener no atender el requerimiento.

Artículo 82. Tramite de audiencia

El tramite de audiencia permite a las personas interesadas conocer el procedimiento antes de la propuesta de resolucion y formular alegaciones o aportar documentos.

En un informe, si se recomienda resolver un expediente, debe comprobarse si procede o no dar audiencia y si ese tramite ya se ha realizado.

Artículo 88. Contenido de la resolucion

La resolucion que ponga fin al procedimiento debe decidir todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del procedimiento.

Para la redaccion de documentos, esto exige evitar respuestas parciales cuando la solicitud o el expediente plantean varias cuestiones.

Articulos 112 a 124. Recursos administrativos

La Ley 39/2015 regula los recursos administrativos, entre ellos el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposicion.

En un borrador de resolucion o comunicacion, no deben inventarse recursos, plazos ni organos competentes. Si el documento de contexto no contiene el detalle suficiente, debe marcarse como pendiente de verificacion juridica.

Ejemplo de encargo para Codex

Usa este PDF como unica fuente normativa.

Necesito revisar un borrador de informe municipal sobre una solicitud ciudadana incompleta.

Indica:

- que cautelas procedimentales deben comprobarse;
- que informacion no puede darse por supuesta;
- que partes del texto requieren verificacion juridica;
- que articulos de este PDF justifican cada recomendacion.

No inventes jurisprudencia ni normativa no incluida en el PDF.